Contrato de Licença de Uso de

PROGRAMA DE COMPUTADOR

O presente instrumento particular de CONTRATO DE LICENÇA DE USO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR (*SOFTWARE*) tem como partes:

CONTRATADA

Razão Social: V S A AIRES DA SILVA LTDA. ***Nome Fantasia***: BV SYSTEM SOLUÇOES & CERTIFICAÇAO DIGITAL
CNPJ: 28.685.079/0001-50
Endereço: Av. ATAIDE TEIVE, 3309-SALA 03 ***Bairro:*** BURITIS
Cidade/UF: BOA VISTA/RR ***CEP.:*** 69.309-167
Fone: (95) 3625 8424/99158-4083
e-mail(s): diretoriabvsystem@outlook.com

CONTRATANTE (CLIENTE)

Razão Social: 1000 VARIEDADES LTDA
Fantasia: 1000 VARIEDADES
CNPJ/CPF: 54.883.457/0001-10
E***ndereço:*** RUA JOSEMAR BATISTA DE SOUZA Nº 973
Bairro: CIDADE SATELITE
Cep: 69317-544
Cidade/UF: BOA VISTA - RR

NÚMERO DE ANEXOS = 01

CONTRATO BV SYSTEM SOLUÇOES & CERTIFICAÇAO DIGITAL

CLÁUSULA PRIMEIRA –DO OBJETO

O presente contrato tem como objeto a comercialização de **licenças de uso** dos programas de computador (também denominados *softwares*) discriminados pelo ANEXO I deste documento, nos termos seguintes:

1.1 – O contrato aqui pactuado entre as partes contém uma **licença de uso**, e não uma **venda** dos programas de computador comercializados.

1.2 – A **licença de uso** contida no presente contrato representa um "direito de uso" dos programas listados pelo ANEXO I. Adquirindo este direito, o CLIENTE poderá legalmente utilizar os *softwares* da BV SYSTEM SOLUÇOES & CERTIFICAÇAO DIGITAL. Contudo, não terá a propriedade sobre os mesmos, posto que eles fazem parte exclusivamente do patrimônio daquela, a qual é detentora absoluta dos direitos morais e patrimoniais inerentes aos mesmos.

1.3 – Cada **licença de uso** encerra um "direito de uso" individual e intransferível, que se refere exclusivamente à pessoa do CLIENTE. Isto significa que este **NÃO** poderá vender, alugar, alienar, emprestar ou, de qualquer outra forma, ceder ou transferir (no todo, ou em parte) tal direito a terceiros.

1.4 – O presente contrato **NÃO** confere qualquer tipo de exclusividade para o CLIENTE quanto à utilização dos programas descritos pelo ANEXO I, podendo a BV SYSTEM SOLUÇOES & CERTIFICAÇAO DIGITAL livremente fornecer **licenças de uso** a outros usuários de acordo com suas conveniências e sua política comercial.

Parágrafo Primeiro – Os direitos e obrigações deste contrato são intransferíveis, obrigando-se as partes a exercê-los e cumpri-las diretamente.

Parágrafo Segundo – O presente instrumento contratual é constituído também por ANEXOS. Na hipótese de conflito ou contradição entre o texto principal do contrato e o conteúdo dos seus eventuais ANEXOS,

prevalecerão as disposições do primeiro em detrimento dos segundos. Os ANEXOS deverão ser obrigatoriamente rubricados pelas partes e testemunhas instrumentárias para que tenham valor legal.

Parágrafo Terceiro – À parte dos eventuais ANEXOS, previstos pelo parágrafo anterior, serão permitidos também ADITIVOS ao presente contrato, se assim for o desejo de ambas as partes, ressaltando-se que qualquer eventual ADITIVO também deverá ser assinado em 3 vias, de igual forma e teor, perante as 2 (duas) testemunhas instrumentárias.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS "CHAVES DE LIBERAÇÃO" DOS PROGRAMAS

Os programas descritos pelo ANEXO I, uma vez instalados nos equipamentos informáticos do CLIENTE, requerem uma "chave de liberação" (também conhecida por "*serial number*", "chave de acesso", "senha", entre outros) para funcionarem corretamente.

2.1 – A "chave de liberação" é uma seqüência numérica (ou alfanumérica) gerada por aplicativo próprio, a qual deverá ser digitada, quando solicitada pelo programa, para que o mesmo possa funcionar plenamente.

2.2 – O próprio programa exigirá que a "chave de liberação" seja modificada periodicamente (em regra, após alguns meses). Caso contrário, o programa será bloqueado.

2.3 – Para obter novas "chaves de liberação", o CLIENTE entrará em contato com a BV SYSTEM SOLUÇOES & CERTIFICAÇAO DIGITAL para que esta lhe forneça novas chaves.

2.4 – As novas "chaves de liberação" serão disponibilizadas ao CLIENTE, a cada novo período, sem nenhum ônus extra para o mesmo, de forma rápida e simples, através do meio de comunicação à sua escolha (telefone, *e-mail* ou msn), **sempre que o mesmo esteja em dia com suas obrigações contratuais**, sobretudo aquelas relativas aos pagamentos.

2.5 – Cada "chave de liberação" dos programas comercializados é individual, única e intransferível, podendo ser utilizada em apenas um único computador, visto que é gerada a partir de informações específicas da máquina. Deste modo, ainda que, por engano, o CLIENTE venha a tentar utilizá-la em computador distinto do original, a chave não funcionará.

2.6 – Em regra, cada **licença de uso** de um programa será válida apenas para 01 (um) único computador. Contudo, será permitida a transferência do(s) programa(s) de um computador para outro, desde que imediatamente após a transferência, o produto seja completamente desinstalado do computador original.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO TREINAMENTO E DA INSTALAÇÃO DOS PROGRAMAS

3.1 – A instalação dos programas será feita pela BV SYSTEM SOLUÇOES & CERTIFICAÇAO DIGITAL no estabelecimento comercial.

3.2 - A BV SYSTEM SOLUÇOES & CERTIFICAÇAO DIGITAL, poderá realizar um treinamento com funcionários e/ou prepostos do CLIENTE acerca dos procedimentos fundamentais para a utilização dos programas, o qual será prestado, e será cobrado através de preço estipulado previamente entre ambas as partes. (**Esta Clausula Diz Respeito à Mensalidade**).

3.3 – Na eventualidade de que seja necessário o deslocamento de pessoal autorizado pela BV SYSTEM SOLUÇOES & CERTIFICAÇAO DIGITAL para fornecer o treinamento, reinstalação de *software* ou qualquer outro serviço fora das suas dependências, todas as despesas (como diárias técnicas, entre outras) correrão por parte do CLIENTE, devendo as mesmas serem acertadas previamente entre as partes, obrigatoriamente por escrito (admitidos fax e/ou *e-mail*). (**Esta Clausula Diz Respeito a Clientes do Interior do Estado**).

CLÁUSULA QUARTA – DO SUPORTE TÉCNICO

Atendimento telefônico (*help-desck*) tira-dúvidas, e solução de problemas técnicos, por um período não superior a 5h (cinco horas) mensais.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CLIENTE

São **obrigações** do CLIENTE, sem prejuízo de quaisquer outras veiculadas pelo presente contrato, ou quaisquer outros acordos feitos entre as partes:

5.1 – Devidamente informar-se acerca das características, qualidades e funcionalidades dos produtos adquiridos, visando devidamente poder utilizá-los e usufruir dos mesmos.

5.2 – Garantir que seus funcionários e/ou prepostos informem-se acerca do completo teor do presente contrato, bem como respeitem todas as disposições, regras e normas nele contidas, sendo em qualquer caso, a atuação daqueles de total responsabilidade do CLIENTE.

5.3 – Disponibilizar e manter equipamentos informáticos de boa qualidade, os quais estejam de acordo com as especificações técnicas exigida pelo(s) programa(s), restringindo, assim, a possibilidade de erros e/ou mau funcionamento dos mesmos.

5.4 – Designar um funcionário tecnicamente qualificado para, enquanto administrador do sistema, esclarecer dúvidas dos demais usuários, realizar tarefas rotineiras que exijam certo conhecimento dos programas em questão, e responder pelos contatos técnicos com a BV SYSTEM SOLUÇOES & CERTIFICAÇAO DIGITAL, sobretudo através de *help desk*.

5.5 – Responsabilizar-se pela integridade das cópias licenciadas, não fazendo, nem possibilitando que se faça, reprodução ilegal do *software* ou do manual de acordo com as condições gerais aqui pactuadas e as normativas legais aplicáveis, notadamente a lei 9.609/98 (Lei do *Software*).

5.6 – Encarregar-se da implantação das atualizações de versões de *software* disponibilizadas pela BV SYSTEM SOLUÇOES & CERTIFICAÇAO DIGITAL, quando aplicável.

5.7 – Fazer *backup* dos seus dados e informações, nos termos da Cláusula 7ª.

5.8 – Utilizar-se de programa "antivírus" atualizado, *firewall* e congêneres para proteger seu sistema informático de ameaças como vírus de computador e ataques de *hackers* ou quaisquer outros elementos perniciosos não autorizados.

5.9 – Efetuar os pagamentos contratuais na forma e prazo estabelecidos.

5.10 – Respeitar, por todos os meios possíveis, todos os preceitos, disposições e condições gerais aqui veiculados.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA BV SYSTEM SOLUÇOES & CERTIFICAÇAO DIGITAL

São **obrigações** da BV SYSTEM SOLUÇOES & CERTIFICAÇAO DIGITAL partes:

6.1 – Disponibilizar ao CLIENTE, de modo simples e eficiente, a liberação de "chaves de acesso", periodicamente, para a utilização dos *softwares* eventualmente comercializados, nos termos do presente contrato.

6.2 – Tratar o CLIENTE de maneira digna e respeitosa, auxiliando-o na utilização dos programas sempre dentro de suas possibilidades materiais e estruturais.

6.3 – Emitir recibo relativo a todos os pagamentos efetuados pelo CLIENTE, bem como remeter a fatura de cobrança das parcelas ordinárias em tempo hábil de no mínimo 03 (três) dias úteis para que o CLIENTE efetue o pagamento até a data de vencimento.

6.4 – Informar ao CLIENTE o endereço de uma conta de correio eletrônico (*e-mail*) válida, através da qual o mesmo possa comunicar-se com a empresa.

6.5 - Respeitar, por todos os meios possíveis, todos os preceitos, disposições e condições gerais aqui veiculados.

Parágrafo Primeiro – Quaisquer problemas relacionados a problemas de *hardware* e *software*, que não os comercializados pela própria BV SYSTEM SOLUÇOES & CERTIFICAÇAO DIGITAL, são responsabilidade do CLIENTE, não sendo, portanto, obrigação daquela corrigir problemas nos equipamentos destes relativos a problemas com vírus, invasão de sistemas, incompatibilidades entre componentes e/ou programas, entre outros.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CÓPIAS DE SEGURANÇA (*BACKUP*)

EM QUALQUER CIRCUNSTÂNCIA, É DE **TOTAL RESPONSABILIDADE DO CLIENTE A CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE *BACKUP* (CÓPIA DE SEGURANÇA) DE SEUS PROGRAMAS, ARQUIVOS, E DADOS EM GERAL, OS QUAIS TENHAM** QUALQUER RELAÇÃO COM OS PROGRAMAS OBJETO DESTE CONTRATO.

CLÁUSULA OITAVA – DAS INFRAÇÕES CONTRATUAIS E DAS PENALIDADES

8.1 – Constitui infração contratual grave do CLIENTE qualquer das seguintes hipóteses:

a) Não pagamento das obrigações contratuais pecuniárias, nos prazos aqui estipulados.

b) Fazer ou permitir que se façam cópias irregulares ou ilegais de programas (*software*) de propriedade da BV SYSTEM SOLUÇOES & CERTIFICAÇAO DIGITAL e/ou de suas "chaves de liberação", ou ainda, realizar quaisquer das hipóteses previstas pelo Parágrafo Primeiro da Cláusula 3ª.

c) Desobediência a qualquer regra, preceito ou condição geral do presente contrato que, dada a sua gravidade e/ou prejuízo causado, justifique a rescisão do mesmo.

d) Praticar qualquer ato que, dolosa ou culposamente, implique em desabono e/ou venha a denegrir à imagem da (BV SYSTEM SOLUÇOES & CERTIFICAÇAO DIGITAL).

Parágrafo Primeiro –MULTA POR INFRAÇÃO CONTRATUAL, valor equivalente ao valor de tabela da "licença de uso temporária" para cada uma das licenças adquiridas, descritas pelo ANEXO I.

CLÁUSULA NONA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

As partes reconhecem e aceitam as seguintes disposições gerais:

9.1 - DA AUTONOMIA DAS REGRAS. No caso de qualquer Cláusula dessa licença ser invalidada, ambas as partes concordam que a validade das demais disposições não será afetada.

9.2 - LEI REGENTE. Essa licença é regida pelas leis da República Federativa do Brasil e quaisquer acordos internacionais ratificados pelo país.

9.3 – DIREITOS DO CONSUMIDOR - Nada do que está contido no presente contrato prejudicará os direitos conferidos por lei ao consumidor.

9.4 – DA VIGÊNCIA CONTRATUAL – O presente contrato terá seu início a partir da data abaixo discriminada, ainda que eventualmente a mesma seja distinta daquela que o contrato foi efetivamente assinado.

BOA VISTA, RR 23 DE JUNHO DE 2025.

Assinado de forma digital por V S A AIRES DA SILVA:28685079000150

CONTRATANTE **(CLIENTE)**	**CONTRATADA** **(** BV SYSTEM SOLUÇOES & CERTIFICAÇAO DIGITAL**)**
TESTEMUNHA 01 **Nome:** **R.G. –**	**TESTEMUNHA 02** **Nome:** **R.G. –**

ANEXO I

MANUTENÇÃO DA LICENÇA E SUPORTE TÉCNICO

Descrição da Licença	Quant.	Valor Unit.	Valor Somado
IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE SGBR MASTER LICENÇA, SGBR MEI, SG MD-E, SG NA WEB APP, SG REALTÓRIO CUSTOMIZADOS, SG CONTAGEM DE ESTOQUE, MODULO WHATTSAP, SG SERVIDOR ESTÁTICO, MODULO FINANCEIRO, SGBR PRE-VENDA.	**01**		
05 ESTAÇÕES			
MENSALIDADE		**TOTAL**	**R$545,00**
FREQUÊNCIA DE PAGAMENTO.			**MENSAL**
DATA DE INÍCIO PARA PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO			**05/04/2026**

CLÁUSULA A – DA UTILIZAÇÃO DA LICENÇA DE USO

1. Através da aquisição da presente **LICENÇA DE USO** dos *softwares* acima relacionados, o CLIENTE adquire o direito
2. de usá-los por TEMPO LIMITADO, nos termos do presente CONTRATO.
3. Uma vez efetuado o primeiro pagamento das licenças acima descriminadas, o CLIENTE receberá as "chaves de liberação" para utilização dos programas, nos termos da Cláusula 4ª do TEXTO-BASE.

CLÁUSULA B – Do suporte técnico

1. O presente CONTRATO inclui o fornecimento dos serviços de SUPORTE TÉCNICO, nos termos aqui concordados.
2. Através dos serviços de SUPORTE TÉCNICO, o CLIENTE poderá ter acesso a assistência telefônica (ou *help-desk*).
3. O CLIENTE terá completo acesso aos serviços de SUPORTE TÉCNICO enquanto estiver pagando regularmente os valores relativos aos mesmos.
4. Em caso de atraso no pagamento (mensal) dos serviços, incidirá MULTA no valor de 2% (dois por cento) sobre o valor a ser pago, mais juros de mora.
5. A inadimplência por 1 (um) mês no pagamento (mensal) dos serviços de SUPORTE TÉCNICO fará com que a prestação dos mesmos seja interrompida, e também a liberação de "chaves de acesso", até que as dívidas em questão sejam devidamente quitadas.
6. As partes concordam que, por ocasião do reajuste ANUAL do valor pago pelos serviços de SUPORTE TÉCNICO, este será feito de acordo com o IGPM, INFLAÇÃO ou qualquer outro índice que venha a substituí-lo posteriormente.

CLÁUSULA C – DA RESCISÃO E PRAZO DE VALIDADE

1. O prazo de validade da presente licença é por tempo indeterminado.
2. O contrato será rescindido caso uma das partes vier a fazer a rescisão contratual unilateral do mesmo, comunicando-o à outra por escrito, ou simplesmente deixando de cumprir suas obrigações contratuais nos termos da Cláusula seguinte:

CLÁUSULA D – DAS MULTAS E PENALIDADES

1. Se o CLIENTE, por qualquer motivo, decidir rescindir o presente contrato, ou deixar de pagar as mensalidades referentes aos serviços de SUPORTE TÉCNICO antes de 01 (um) ano da data de assinatura do mesmo, deverá pagar à BV SYSTEM SOLUÇOES & CERTIFICAÇAO DIGITAL, a título de MULTA POR RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL, o equivalente ao valor de tabela da "licença de uso " (vigente no momento da rescisão) para cada uma das licenças adquiridas, descritas na parte inicial deste ANEXO (na seção denominada "PREÇO DA LICENÇA"). Contudo, após transcorrido o período de 01 (um) ano, o CLIENTE poderá rescindir o presente contrato sem estar obrigado ao pagamento da multa supracitada.
2. O atraso eventual no pagamento das mensalidades por parte do CLIENTE, ou o atraso eventual na prestação dos serviços de SUPORTE TÉCNICO por parte da BV SYSTEM SOLUÇOES & CERTIFICAÇAO DIGITAL não implica necessariamente na rescisão deste contrato, a qual somente será confirmada se uma das partes passar 3 (três) meses consecutivos sem cumprir tais obrigações.
3. O bloqueio de utilização se dará em caso de atraso da mensalidade superior a 10 (dez) dias. O sistema será automaticamente bloqueado até a regularização dos valores devidos.

   Essa medida é necessária para garantir a sustentabilidade do serviço e o cumprimento dos termos acordados.
4. Na hipótese do item anterior, é facultado à parte prejudicada decidir se opta pela continuidade, ou não, do presente contrato.

CLÁUSULA E– DAS CONDIÇÕES GERAIS

1. O prazo de validade técnica dos *softwares* comercializados, nos termos do art. 8º da Lei 9609/98, é de 90 (noventa) dias.

2. O CLIENTE procurará informar-se junto à BV SYSTEM SOLUÇOES & CERTIFICAÇAO DIGITAL se seus equipamentos informáticos são compatíveis com os programas a serem utilizados.

Contrato de Licença de Uso de

PROGRAMA DE COMPUTADOR

O presente instrumento particular de CONTRATO DE LICENÇA DE USO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR (*SOFTWARE*) tem como partes:

CONTRATADA

Razão Social: V S A AIRES DA SILVA LTDA. ***Nome Fantasia***: BV SYSTEM SOLUÇOES & CERTIFICAÇAO DIGITAL
CNPJ: 28.685.079/0001-50
Endereço: Av. ATAIDE TEIVE, 3309-SALA 03 ***Bairro:*** BURITIS
Cidade/UF: BOA VISTA/RR ***CEP.:*** 69.309-167
Fone: (95) 3625 8424/99158-4083
e-mail(s): diretoriabvsystem@outlook.com

CONTRATANTE (CLIENTE)

Razão Social: 1000 VARIEDADES LTDA
Fantasia: 1000 VARIEDADES
CNPJ/CPF: 54.883.457/0001-10
E***ndereço:*** RUA JOSEMAR BATISTA DE SOUZA Nº 973
Bairro: CIDADE SATELITE
Cep: 69317-544
Cidade/UF: BOA VISTA - RR

NÚMERO DE ANEXOS = 01

CONTRATO BV SYSTEM SOLUÇOES & CERTIFICAÇAO DIGITAL

CLÁUSULA PRIMEIRA –DO OBJETO

O presente contrato tem como objeto a comercialização de **licenças de uso** dos programas de computador (também denominados *softwares*) discriminados pelo ANEXO I deste documento, nos termos seguintes:

1.1 – O contrato aqui pactuado entre as partes contém uma **licença de uso**, e não uma **venda** dos programas de computador comercializados.

1.2 – A **licença de uso** contida no presente contrato representa um "direito de uso" dos programas listados pelo ANEXO I. Adquirindo este direito, o CLIENTE poderá legalmente utilizar os *softwares* da BV SYSTEM SOLUÇOES & CERTIFICAÇAO DIGITAL. Contudo, não terá a propriedade sobre os mesmos, posto que eles fazem parte exclusivamente do patrimônio daquela, a qual é detentora absoluta dos direitos morais e patrimoniais inerentes aos mesmos.

1.3 – Cada **licença de uso** encerra um "direito de uso" individual e intransferível, que se refere exclusivamente à pessoa do CLIENTE. Isto significa que este **NÃO** poderá vender, alugar, alienar, emprestar ou, de qualquer outra forma, ceder ou transferir (no todo, ou em parte) tal direito a terceiros.

1.4 – O presente contrato **NÃO** confere qualquer tipo de exclusividade para o CLIENTE quanto à utilização dos programas descritos pelo ANEXO I, podendo a BV SYSTEM SOLUÇOES & CERTIFICAÇAO DIGITAL livremente fornecer **licenças de uso** a outros usuários de acordo com suas conveniências e sua política comercial.

Parágrafo Primeiro – Os direitos e obrigações deste contrato são intransferíveis, obrigando-se as partes a exercê-los e cumpri-las diretamente.

Parágrafo Segundo – O presente instrumento contratual é constituído também por ANEXOS. Na hipótese de conflito ou contradição entre o texto principal do contrato e o conteúdo dos seus eventuais ANEXOS,

prevalecerão as disposições do primeiro em detrimento dos segundos. Os ANEXOS deverão ser obrigatoriamente rubricados pelas partes e testemunhas instrumentárias para que tenham valor legal.

Parágrafo Terceiro – À parte dos eventuais ANEXOS, previstos pelo parágrafo anterior, serão permitidos também ADITIVOS ao presente contrato, se assim for o desejo de ambas as partes, ressaltando-se que qualquer eventual ADITIVO também deverá ser assinado em 3 vias, de igual forma e teor, perante as 2 (duas) testemunhas instrumentárias.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS "CHAVES DE LIBERAÇÃO" DOS PROGRAMAS

Os programas descritos pelo ANEXO I, uma vez instalados nos equipamentos informáticos do CLIENTE, requerem uma "chave de liberação" (também conhecida por "*serial number*", "chave de acesso", "senha", entre outros) para funcionarem corretamente.

2.1 – A "chave de liberação" é uma seqüência numérica (ou alfanumérica) gerada por aplicativo próprio, a qual deverá ser digitada, quando solicitada pelo programa, para que o mesmo possa funcionar plenamente.

2.2 – O próprio programa exigirá que a "chave de liberação" seja modificada periodicamente (em regra, após alguns meses). Caso contrário, o programa será bloqueado.

2.3 – Para obter novas "chaves de liberação", o CLIENTE entrará em contato com a BV SYSTEM SOLUÇOES & CERTIFICAÇAO DIGITAL para que esta lhe forneça novas chaves.

2.4 – As novas "chaves de liberação" serão disponibilizadas ao CLIENTE, a cada novo período, sem nenhum ônus extra para o mesmo, de forma rápida e simples, através do meio de comunicação à sua escolha (telefone, *e-mail* ou msn), **sempre que o mesmo esteja em dia com suas obrigações contratuais**, sobretudo aquelas relativas aos pagamentos.

2.5 – Cada "chave de liberação" dos programas comercializados é individual, única e intransferível, podendo ser utilizada em apenas um único computador, visto que é gerada a partir de informações específicas da máquina. Deste modo, ainda que, por engano, o CLIENTE venha a tentar utilizá-la em computador distinto do original, a chave não funcionará.

2.6 – Em regra, cada **licença de uso** de um programa será válida apenas para 01 (um) único computador. Contudo, será permitida a transferência do(s) programa(s) de um computador para outro, desde que imediatamente após a transferência, o produto seja completamente desinstalado do computador original.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO TREINAMENTO E DA INSTALAÇÃO DOS PROGRAMAS

3.1 – A instalação dos programas será feita pela BV SYSTEM SOLUÇOES & CERTIFICAÇAO DIGITAL no estabelecimento comercial.

3.2 - A BV SYSTEM SOLUÇOES & CERTIFICAÇAO DIGITAL, poderá realizar um treinamento com funcionários e/ou prepostos do CLIENTE acerca dos procedimentos fundamentais para a utilização dos programas, o qual será prestado, e será cobrado através de preço estipulado previamente entre ambas as partes. (**Esta Clausula Diz Respeito à Mensalidade**).

3.3 – Na eventualidade de que seja necessário o deslocamento de pessoal autorizado pela BV SYSTEM SOLUÇOES & CERTIFICAÇAO DIGITAL para fornecer o treinamento, reinstalação de *software* ou qualquer outro serviço fora das suas dependências, todas as despesas (como diárias técnicas, entre outras) correrão por parte do CLIENTE, devendo as mesmas serem acertadas previamente entre as partes, obrigatoriamente por escrito (admitidos fax e/ou *e-mail*). (**Esta Clausula Diz Respeito a Clientes do Interior do Estado**).

CLÁUSULA QUARTA – DO SUPORTE TÉCNICO

Atendimento telefônico (*help-desck*) tira-dúvidas, e solução de problemas técnicos, por um período não superior a 5h (cinco horas) mensais.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CLIENTE

São **obrigações** do CLIENTE, sem prejuízo de quaisquer outras veiculadas pelo presente contrato, ou quaisquer outros acordos feitos entre as partes:

5.1 – Devidamente informar-se acerca das características, qualidades e funcionalidades dos produtos adquiridos, visando devidamente poder utilizá-los e usufruir dos mesmos.

5.2 – Garantir que seus funcionários e/ou prepostos informem-se acerca do completo teor do presente contrato, bem como respeitem todas as disposições, regras e normas nele contidas, sendo em qualquer caso, a atuação daqueles de total responsabilidade do CLIENTE.

5.3 – Disponibilizar e manter equipamentos informáticos de boa qualidade, os quais estejam de acordo com as especificações técnicas exigida pelo(s) programa(s), restringindo, assim, a possibilidade de erros e/ou mau funcionamento dos mesmos.

5.4 – Designar um funcionário tecnicamente qualificado para, enquanto administrador do sistema, esclarecer dúvidas dos demais usuários, realizar tarefas rotineiras que exijam certo conhecimento dos programas em questão, e responder pelos contatos técnicos com a BV SYSTEM SOLUÇOES & CERTIFICAÇAO DIGITAL, sobretudo através de *help desk*.

5.5 – Responsabilizar-se pela integridade das cópias licenciadas, não fazendo, nem possibilitando que se faça, reprodução ilegal do *software* ou do manual de acordo com as condições gerais aqui pactuadas e as normativas legais aplicáveis, notadamente a lei 9.609/98 (Lei do *Software*).

5.6 – Encarregar-se da implantação das atualizações de versões de *software* disponibilizadas pela BV SYSTEM SOLUÇOES & CERTIFICAÇAO DIGITAL, quando aplicável.

5.7 – Fazer *backup* dos seus dados e informações, nos termos da Cláusula 7ª.

5.8 – Utilizar-se de programa "antivírus" atualizado, *firewall* e congêneres para proteger seu sistema informático de ameaças como vírus de computador e ataques de *hackers* ou quaisquer outros elementos perniciosos não autorizados.

5.9 – Efetuar os pagamentos contratuais na forma e prazo estabelecidos.

5.10 – Respeitar, por todos os meios possíveis, todos os preceitos, disposições e condições gerais aqui veiculados.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA BV SYSTEM SOLUÇOES & CERTIFICAÇAO DIGITAL

São **obrigações** da BV SYSTEM SOLUÇOES & CERTIFICAÇAO DIGITAL partes:

6.1 – Disponibilizar ao CLIENTE, de modo simples e eficiente, a liberação de "chaves de acesso", periodicamente, para a utilização dos *softwares* eventualmente comercializados, nos termos do presente contrato.

6.2 – Tratar o CLIENTE de maneira digna e respeitosa, auxiliando-o na utilização dos programas sempre dentro de suas possibilidades materiais e estruturais.

6.3 – Emitir recibo relativo a todos os pagamentos efetuados pelo CLIENTE, bem como remeter a fatura de cobrança das parcelas ordinárias em tempo hábil de no mínimo 03 (três) dias úteis para que o CLIENTE efetue o pagamento até a data de vencimento.

6.4 – Informar ao CLIENTE o endereço de uma conta de correio eletrônico (*e-mail*) válida, através da qual o mesmo possa comunicar-se com a empresa.

6.5 - Respeitar, por todos os meios possíveis, todos os preceitos, disposições e condições gerais aqui veiculados.

Parágrafo Primeiro – Quaisquer problemas relacionados a problemas de *hardware* e *software*, que não os comercializados pela própria BV SYSTEM SOLUÇOES & CERTIFICAÇAO DIGITAL, são responsabilidade do CLIENTE, não sendo, portanto, obrigação daquela corrigir problemas nos equipamentos destes relativos a problemas com vírus, invasão de sistemas, incompatibilidades entre componentes e/ou programas, entre outros.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CÓPIAS DE SEGURANÇA (*BACKUP*)

EM QUALQUER CIRCUNSTÂNCIA, É DE **TOTAL RESPONSABILIDADE DO CLIENTE A CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE *BACKUP* (CÓPIA DE SEGURANÇA) DE SEUS PROGRAMAS, ARQUIVOS, E DADOS EM GERAL, OS QUAIS TENHAM** QUALQUER RELAÇÃO COM OS PROGRAMAS OBJETO DESTE CONTRATO.

CLÁUSULA OITAVA – DAS INFRAÇÕES CONTRATUAIS E DAS PENALIDADES

8.1 – Constitui infração contratual grave do CLIENTE qualquer das seguintes hipóteses:

a) Não pagamento das obrigações contratuais pecuniárias, nos prazos aqui estipulados.

b) Fazer ou permitir que se façam cópias irregulares ou ilegais de programas (*software*) de propriedade da BV SYSTEM SOLUÇOES & CERTIFICAÇAO DIGITAL e/ou de suas "chaves de liberação", ou ainda, realizar quaisquer das hipóteses previstas pelo Parágrafo Primeiro da Cláusula 3ª.

c) Desobediência a qualquer regra, preceito ou condição geral do presente contrato que, dada a sua gravidade e/ou prejuízo causado, justifique a rescisão do mesmo.

d) Praticar qualquer ato que, dolosa ou culposamente, implique em desabono e/ou venha a denegrir à imagem da (BV SYSTEM SOLUÇOES & CERTIFICAÇAO DIGITAL).

Parágrafo Primeiro –MULTA POR INFRAÇÃO CONTRATUAL, valor equivalente ao valor de tabela da "licença de uso temporária" para cada uma das licenças adquiridas, descritas pelo ANEXO I.

CLÁUSULA NONA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

As partes reconhecem e aceitam as seguintes disposições gerais:

9.1 - DA AUTONOMIA DAS REGRAS. No caso de qualquer Cláusula dessa licença ser invalidada, ambas as partes concordam que a validade das demais disposições não será afetada.

9.2 - LEI REGENTE. Essa licença é regida pelas leis da República Federativa do Brasil e quaisquer acordos internacionais ratificados pelo país.

9.3 – DIREITOS DO CONSUMIDOR - Nada do que está contido no presente contrato prejudicará os direitos conferidos por lei ao consumidor.

9.4 – DA VIGÊNCIA CONTRATUAL – O presente contrato terá seu início a partir da data abaixo discriminada, ainda que eventualmente a mesma seja distinta daquela que o contrato foi efetivamente assinado.

BOA VISTA, RR 23 DE JUNHO DE 2025.

Assinado de forma digital por V S A AIRES DA SILVA:28685079000150

CONTRATANTE **(CLIENTE)**	**CONTRATADA** **(** BV SYSTEM SOLUÇOES & CERTIFICAÇAO DIGITAL**)**
TESTEMUNHA 01 **Nome:** **R.G. –**	**TESTEMUNHA 02** **Nome:** **R.G. –**

ANEXO I

MANUTENÇÃO DA LICENÇA E SUPORTE TÉCNICO

Descrição da Licença	Quant.	Valor Unit.	Valor Somado
IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE SGBR MASTER LICENÇA, SGBR MEI, SG MD-E, SG NA WEB APP, SG REALTÓRIO CUSTOMIZADOS, SG CONTAGEM DE ESTOQUE, MODULO WHATTSAP, SG SERVIDOR ESTÁTICO, MODULO FINANCEIRO, SGBR PRE-VENDA.	**01**		
05 ESTAÇÕES			
MENSALIDADE		**TOTAL**	**R$545,00**
FREQUÊNCIA DE PAGAMENTO.			**MENSAL**
DATA DE INÍCIO PARA PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO			**05/04/2026**

CLÁUSULA A – DA UTILIZAÇÃO DA LICENÇA DE USO

1. Através da aquisição da presente **LICENÇA DE USO** dos *softwares* acima relacionados, o CLIENTE adquire o direito
2. de usá-los por TEMPO LIMITADO, nos termos do presente CONTRATO.
3. Uma vez efetuado o primeiro pagamento das licenças acima descriminadas, o CLIENTE receberá as "chaves de liberação" para utilização dos programas, nos termos da Cláusula 4ª do TEXTO-BASE.

CLÁUSULA B – Do suporte técnico

1. O presente CONTRATO inclui o fornecimento dos serviços de SUPORTE TÉCNICO, nos termos aqui concordados.
2. Através dos serviços de SUPORTE TÉCNICO, o CLIENTE poderá ter acesso a assistência telefônica (ou *help-desk*).
3. O CLIENTE terá completo acesso aos serviços de SUPORTE TÉCNICO enquanto estiver pagando regularmente os valores relativos aos mesmos.
4. Em caso de atraso no pagamento (mensal) dos serviços, incidirá MULTA no valor de 2% (dois por cento) sobre o valor a ser pago, mais juros de mora.
5. A inadimplência por 1 (um) mês no pagamento (mensal) dos serviços de SUPORTE TÉCNICO fará com que a prestação dos mesmos seja interrompida, e também a liberação de "chaves de acesso", até que as dívidas em questão sejam devidamente quitadas.
6. As partes concordam que, por ocasião do reajuste ANUAL do valor pago pelos serviços de SUPORTE TÉCNICO, este será feito de acordo com o IGPM, INFLAÇÃO ou qualquer outro índice que venha a substituí-lo posteriormente.

CLÁUSULA C – DA RESCISÃO E PRAZO DE VALIDADE

1. O prazo de validade da presente licença é por tempo indeterminado.
2. O contrato será rescindido caso uma das partes vier a fazer a rescisão contratual unilateral do mesmo, comunicando-o à outra por escrito, ou simplesmente deixando de cumprir suas obrigações contratuais nos termos da Cláusula seguinte:

CLÁUSULA D – DAS MULTAS E PENALIDADES

1. Se o CLIENTE, por qualquer motivo, decidir rescindir o presente contrato, ou deixar de pagar as mensalidades referentes aos serviços de SUPORTE TÉCNICO antes de 01 (um) ano da data de assinatura do mesmo, deverá pagar à BV SYSTEM SOLUÇOES & CERTIFICAÇAO DIGITAL, a título de MULTA POR RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL, o equivalente ao valor de tabela da "licença de uso " (vigente no momento da rescisão) para cada uma das licenças adquiridas, descritas na parte inicial deste ANEXO (na seção denominada "PREÇO DA LICENÇA"). Contudo, após transcorrido o período de 01 (um) ano, o CLIENTE poderá rescindir o presente contrato sem estar obrigado ao pagamento da multa supracitada.
2. O atraso eventual no pagamento das mensalidades por parte do CLIENTE, ou o atraso eventual na prestação dos serviços de SUPORTE TÉCNICO por parte da BV SYSTEM SOLUÇOES & CERTIFICAÇAO DIGITAL não implica necessariamente na rescisão deste contrato, a qual somente será confirmada se uma das partes passar 3 (três) meses consecutivos sem cumprir tais obrigações.
3. O bloqueio de utilização se dará em caso de atraso da mensalidade superior a 10 (dez) dias. O sistema será automaticamente bloqueado até a regularização dos valores devidos.

   Essa medida é necessária para garantir a sustentabilidade do serviço e o cumprimento dos termos acordados.
4. Na hipótese do item anterior, é facultado à parte prejudicada decidir se opta pela continuidade, ou não, do presente contrato.

CLÁUSULA E– DAS CONDIÇÕES GERAIS

1. O prazo de validade técnica dos *softwares* comercializados, nos termos do art. 8º da Lei 9609/98, é de 90 (noventa) dias.

2. O CLIENTE procurará informar-se junto à BV SYSTEM SOLUÇOES & CERTIFICAÇAO DIGITAL se seus equipamentos informáticos são compatíveis com os programas a serem utilizados.